

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5048/2549

นายนาธาน อุปลวัฒนา โดยนางอรอนงค์

อุปลวัฒนา

ผู้แทนโดย

ชอบธรรม

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสาม (2)

กรมธรรม์มีคำจำกัดความของคำว่า อุบัติเหตุ หมายความว่า เหตุการณ์อันเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และทำให้เกิดผลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง การที่โจทก์วิ่งอย่างเร็วแล้วหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย และบิดเอี้ยวตัวตรงหัวเข้าจากการซ้อมกีฬาบาสเกตบอล แม้หัวเข้าของโจทก์จะไม่กระทบกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 320,562 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 283,370 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 320,562 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 283,370 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทวนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และ จำเลยรับกันในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น และไม่โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุในการเดินทางไปต่างประเทศของโจทก์ตาม กรมธรรม์การประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 ขณะที่โจทก์ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นนักกีฬาเบสบอล ของโรงเรียนได้ฝึกซ้อมกีฬาเบสบอลในสนามกีฬาซึ่งอยู่ในร่ม ฟันสนามปูปาเกตต์ ครูผู้ฝึกสอนให้โจทก์ซ้อมวิ่งระหว่างขอบสนามด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เมื่อโจทก์ วิ่งไปถึงขอบสนามอีกด้านหนึ่ง ขณะหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย ทำให้กระดูกสะบ้าหัว เข่าข้างซ้ายเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม ได้รับบาดเจ็บ โจทก์ต้องเข้ารับการรักษายาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวน 283,370

บาท โจทก์ได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้วและมีหนังสือขอให้จำเลยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวตามกรรมธรรม์ประกันภัย แต่จำเลยไม่
ยอมชดใช้ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาอ้างว่า การที่โจทก์วิ่งฝึกซ้อมแล้วเกิดบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างซ้าย
โดยไม่ได้กระแทกกับพื้นเป็นเหตุอันเกิดขึ้นภายในร่างกายไม่ใช่เหตุอันเป็นปัจจัย
ภายนอกนั้น เห็นว่า การที่โจทก์วิ่งอย่างรวดเร็วแล้วหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย บิดเอี้ยว
ตัวตรงหัวเข่าจากการซ้อมกีฬาบาสเกตบอลดังกล่าวแม้หัวเข่าของโจทก์จะไม่
กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัย
ภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกาย
ของโจทก์ขณะวิ่ง ตามข้ออ้างของจำเลยก็ตาม แต่การบาดเจ็บของโจทก์ดังกล่าวก็
เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็น
อุบัติเหตุตามความหมายในกรรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในค่ารักษาพยาบาลให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรรมธรรม์การประกัน
ภัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(มนตรี ยอดปัญญา-สุรพล เจียมจุไร-มานะ ศุภวิริยกุล)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายธวัช หนูคำ

ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ